

1501459-57.2021.8.26.0541
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO
Comarca: Santa Fé do Sul
Foro: Foro de Santa Fé do Sul
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 02/06/2022

... novamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) - Sentença condenatória - Pretensão à redução da pena - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Pretensão à aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Tráfico Privilegiado - Não admissibilidade - Grande quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501459-57.2021.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501459-57.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331796/2021 - 01º D.P. JALES, 21801786 - 01º D.P. JALES, 4461/21/227 - 01º D.P.

JALES, 2331796 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 4461/21/227 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 1.343/06.

Segundo a exordial acusatória aditada (fls. 172/174), no dia 06 de dezembro de 2021, por volta de 17h20min, na Avenida Pinheiros, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA, qualificado às fls.06 e indiciado às fls. 10/11, trazia consigo, para fins de tráfico, quinze porções de cocaína, com peso líquido de 24,67 gramas, e quarenta e cinco comprimidos de clobenzorex com cafeína, com peso líquido de 12,36 gramas, e tinha em depósito uma porção de maconha, com peso líquido de 13,92 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, rebatimentos fotográficos de fls. 38/43, laudo de constatação de fls. 30/37 e laudo do exame químico toxicológico de fls. 113/115 e 167/169.

O réu foi preso em flagrante e recolhido na Cadeia local (fls. 1/2).

Foi realizada audiência de custódia, de modo que, a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §6º, e artigo 310, II, ambos do Código de Processo Penal (fls. 65/68).

O réu foi notificado na data de 17/01/2022 (fls. 136) e apresentou resposta à acusação as fls. 148/155.

A denúncia foi recebida na data de 10/03/2022 (fls. 176/178).

Houve o aditamento da denúncia em razão da juntada do exame químico-toxicológico de fls. 167/169, onde foi constatado que além de ter embaladas e prontas para comércio as porções de cocaína e maconha já descritas, levava consigo também uma cartela de comprimidos de clobenzorex, anfetamina utilizada por caminhoneiros.

Recebido o aditamento da denúncia em 10/03/2022 (fls. 176/178).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e procedeu-se ao interrogatório do réu.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20); pelo laudo de constatação de entorpecente (fls. 30/37); pelos rebatimentos fotográficos (fls. 38/43); pelos exames químicos toxicológicos (fls. 113/115 e 167/169); pelo exame em peça relacionado ao crime - celular (fls. 185/188); pelo exame do local do crime (fls. 189/194); pelos depoimentos em solo policial de Celso Ricardo Alves de Mendonça (fls. 3), Francisco Sérgio Araújo (fls. 5), EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA (fl. 6); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha PM Francisco Sérgio Araújo declarou que: "(...) estavam efetuando patrulhamento ostensivo de rotina, juntamente com outro cabo e com o capitão, quando visualizaram um indivíduo em uma bicicleta próximo do Auto Posto Paulistão. Resolveram abordá-lo. Ele demonstrou nervosismo. Indagaram se ele tinha algo e ele respondeu que sim, que era droga. Procederam com a revista, onde localizaram 15 porções de drogas, tipo cocaína, embaladas em plástico, prontas para serem comercializadas, bem como também a quantia de R\$110,00 (uma cédula de 100 e outra de 10). Indagado sobre as drogas respondeu que estava passando por uma situação financeira difícil por isso estava vendendo. Indagado ainda se tinha mais drogas em sua residência, respondeu que tinha uma porção de maconha para seu consumo. Com sua autorização foram até o local e a localizaram, bem como também uma cartela de medicamentos sem estar identificado para que seria. Entraram em contato com a Polícia Civil de Santa Fé do Sul/SP onde foram informados que haviam informações que ele estava comercializando drogas. Diante dos fatos exararam 'voz de prisão' e o conduziram até esta central de polícia onde narraram os fatos à autoridade policial, que ciente ratificou a prisão exarada anteriormente (...)"

Em juízo, a testemunha declarou que estava em patrulhamento nas proximidades do Posto Paulistão, quando visualizou o acusado em uma bicicleta. Este, ao ver os policiais, mostrou-se amedrontado. O acusado, ao ser abordado, informou que estava levando consigo entorpecentes, pois estava com dívidas e que levava tais substâncias para vendê-las aos caminhoneiros. Em seu bolso foi apreendida uma sacola contendo 15 porções de cocaína e cento e dez reais em espécie. Questionado se havia outros entorpecentes, afirmou que em sua casa mantinha em depósito maconha. Em diligência na casa do acusado, constataram a presença das substâncias entorpecentes informadas pelo acusado e comprimidos de outra substância. Por fim, declarou que não conhecia o réu dos meios policiais.

O acusado EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) iria distribuir as drogas que estavam na sua posse, pois estava com uma dívida e tinha que quitá-la. A maconha na sua residência era para seu consumo. Com relação a cartela de medicamentos é de 'rebite'. Por ora, não quer identificar de

quem são as drogas (...)"

Em juízo, o réu confessou a autoria do crime. Afirmou que tinha uma dívida e por estar desempregado não conseguiu quitar tal dívida. Ele recebeu uma proposta para transportar as drogas apreendidas para abatimento desta dívida e auferir algum lucro com essa atividade. No entanto, quando foi entregar a mercadoria no posto (de combustível), foi abordado por policiais, momento em que confessou estar transportando as substâncias ilícitas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 19/20, estando a materialidade do delito demonstrada pelo laudo de constatação de fls. 30/37 e pelos laudos químicos toxicológicos de fls. 113/115 e 167/169, em que é apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

Foram detectadas no laudo pericial 397889/2021 as substâncias TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores - Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

No laudo pericial 403774/2021 foram localizadas as substâncias CLOBENZOREX (presente na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações), comumente utilizada como "rebite" por caminhoneiros, e CAFEÍNA presente na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) - Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Não podem, pois, tais agentes serem considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional. Outrossim, não há nos autos indicação de que a testemunha se desse a alterar a verdade, ausente razão para que buscasse deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuída somente de interesse no esclarecimento da verdade.

O tráfico de drogas evidenciou-se pela quantidade, variedade, natureza e forma de embalagem, bem como pelas circunstâncias da prisão realizada, além da confissão em juízo.

Inviável o reconhecimento da traficância privilegiada.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique a atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero.

Há de se ressaltar que a ausência de dedicação a atividades criminosas é requisito diverso da primariedade do acusado. Ou seja, ainda que o réu não possua condenações transitadas em julgado, pode dedicar-se a atividades criminosas e, desse modo, afastar a causa especial de diminuição de pena.

O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o redutor está calcado na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas.

No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, e, embora seja primário, não se pode ignorar a grande quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados (quinze porções de cocaína, com peso líquido de 24,67 gramas, quarenta e cinco comprimidos de clobenzorex com cafeína, com peso líquido de 12,36 gramas, e tinha em depósito uma porção de maconha, com peso líquido de 13,92 gramas), o que demonstra que o réu se dedica a atividades

criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. Outrossim, o acusado relatou que o único meio que encontrou para quitar dívida pretérita com traficantes da região foi auxiliando-os novamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) - Sentença condenatória - Pretensão à redução da pena - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Pretensão à aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Tráfico Privilegiado - Não admissibilidade - Grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendida, além da variedade - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Adequação da condenação à ordem determinada no julgamento do HC impetrado perante o STJ para impor ao réu o regime inicial semiaberto - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 15022013920178260536 SP 1502201-39.2017.8.26.0536, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 20/09/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/09/2018) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2º, do CPP. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1624609 SP 2019/0348651-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) (grifou-se)

Assim, de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Lei 11.343/06

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O réu é primário;
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006

(a) natureza: trata-se das substâncias denominadas "maconha, cocaína, clobenzorex (usado como rebite)", causadoras de dependência física e psíquica, sendo a

substância cocaína das mais lesivas ao usuário, o que autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal.

(b) quantidade: a apreensão de considerável quantidade das drogas, consistente em quinze porções de cocaína (24,67 gramas), quarenta e cinco comprimidos de clobenzorex com cafeína (12,36 gramas) e porção de maconha (12,36 gramas), autoriza a majoração da pena nesta fase da dosimetria penal, pois tal quantidade seria redistribuída a um sem número de usuários finais, destruindo a saúde alheia, desagregando famílias e alimentando o perverso mundo do tráfico de entorpecentes, que, comumente, reprise-se, vem associado a diversos outros delitos, como porte de armas, roubos, etc.

Destarte, duas vetoriais, a natureza e a quantidade das drogas devem ser consideradas desfavoravelmente ao sentenciado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, fixo a pena-base em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa

Em segunda fase, milita em favor do acusado as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, porquanto foi utilizada para convencimento do juízo, bem como da menoridade relativa.

Não há, de outro lado, circunstância agravante.

Assim, aplico a fração de 1/5. E fixo a pena intermediária em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 513 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Conforme já fundamentado, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, pois o réu se dedicava à atividade do tráfico de drogas e demonstra inequívoca propensão ao cometimento de infrações penais.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 513 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada as circunstâncias judiciais negativas do acusado, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. Acrescente-se a isso a excessiva gravidade da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data

de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139888 SP

2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu EMMANUEL CRYSTHIAN DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 513 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra recolhido.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021,

2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Autorizo que se proceda à incineração das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Incomprovada a origem lícita, decreto o perdimento da quantia apreendida.

Fls. 189/194: proceda-se ao desentranhamento do documento, pois estranho aos autos.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA